

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 937/2537

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี

โจทก์

นายเกละ พรหมณี กับพวก

จำเลย

นายชีพ จินใจดี จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นฎีกาที่ได้
เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยาน หลักฐานของศาลอุทธรณ์ อันเป็นข้อเท็จจริง ต้อง
ห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับ

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นฎีกาในข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้
รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 334 จำคุก 2 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานรับของโจร ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357วรรคแรก จำคุก 2 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำ
คุกจำเลยทั้งสองคนละ 1 ปี 6 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 83)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 กระทำความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรกให้จำคุก 2 ปีลดโทษให้หนึ่งในสี่ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน ศาล อุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกาในดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานว่า ไม่สมควร นำคำเบิกความของพยานบอกเล่ากับพนักงานสอบสวนมาฟังลงโทษจำเลยที่ 2 เป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 นั้นชอบแล้ว ให้ยก คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 กระทำความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรกให้จำคุก 2 ปีลดโทษให้หนึ่งในสี่ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน ศาล อุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกาในดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานว่า ไม่สมควร นำคำเบิกความของพยานบอกเล่ากับพนักงานสอบสวนมาฟังลงโทษจำเลยที่ 2 เป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 นั้นชอบแล้ว ให้ยก คำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ นุนาค-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ